

MUALLIFLIK HUQUQINING BUZILISHI HOLATIDA ONLAYN MEDIA FAOLIYATIDAGI HUQUQIY, AXLOQIY VA INSTITUTSIONAL DILEMMALAR TAHLILI

(EKOLOG.UZ | UZ : <https://t.me/ekologuz>)

Raqamli transformatsiya jarayonida ommaviy kommunikatsiya vositalari faoliyatining kengayishi axborot ishlab chiqarish va tarqatish jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirdi. Biroq ushbu jarayon bilan bir qatorda mualliflik huquqi, axborotdan foydalanish madaniyati hamda jurnalistik etika bilan bog'liq muammolar ham dolzarblashib bormoqda. Ayniqsa, internet OAV va ijtimoiy tarmoqlarda kontentning tezkor tarqalishi ko'pincha huquqiy va axloqiy me'yorlar o'rtasida murakkab dilemmalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtayi nazardan, Uchtepa tuman hokimligi bilan bog'liq holat onlayn media muhitida mualliflik huquqining buzilishi, jurnalistik etika tamoyillarining buzilishi hamda institutsional javobgarlik masalalarini o'rganish uchun muhim empirik keys sifatida xizmat qiladi.

Mazkur voqea 2024-yilda sodir bo'lgan bo'lib, Uchtepa tuman hokimligi o'zining rasmiy Telegram kanallarida "Ekolog" jamoat birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan "Suvning muqobili yo'q" nomli videorolikni mualliflarning ruxsatisiz joylashtirgan. Shu bilan birga, videorolikdagi asl logotip va mualliflik ma'lumotlari olib tashlanib, u hokimlikning rasmiy logotipi bilan qayta tarqatilgan. Ushbu holat jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi va mualliflar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga rasmiy murojaat yo'llandi. O'rganish natijasida ushbu holat mualliflik huquqi buzilishi sifatida baholanib, tegishli ish sud organlariga yuborildi hamda qonunchilikda belgilangan choralar qo'llanildi.

Mazkur holatni huquqiy jihatdan tahlil qilganda, O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunining 19-moddasiga muvofiq, asarni tarqatish, undan foydalanish yoki qayta ishlash muallifning rozilgisiz amalga oshirilishi mumkin emasligi belgilangan.

Shuningdek, ushbu qonunning 12-moddasida muallifning nomini ko'rsatish hamda asarga daxldorlik huquqi kafolatlanishi qayd etilgan. Mazkur talablarning buzilishi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1-moddasi asosida mualliflik va turdosh huquqlarni buzish sifatida baholanadi. Natijada sud qarori bilan ushbu huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan mansabdor shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida jarima qo'llanilgan.

Holatni axloqiy nuqtayi nazardan tahlil qilish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki ekologik muammolarni yoritishga qaratilgan bunday kontent jamiyatda ekologik ongni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli mazkur materiallardan foydalanishda mualliflik huquqi, adolat, ochiqlik va hurmat tamoyillariga amal qilish muhim hisoblanadi. Hokimiyat organlari tomonidan bunday kontentni muallifdan ruxsatsiz o'zlashtirish nafaqat qonuniy me'yorlarga, balki jurnalistik etika hamda kommunikativ madaniyat tamoyillariga ham zid hisoblanadi. Bu esa axborot tarqatish jarayonida mualliflik huquqiga hurmat, xolislik va axborot manbasini to'g'ri ko'rsatish kabi fundamental tamoyillarning buzilishiga olib keladi.

Mazkur voqeani institutsional nuqtayi nazardan ko'rib chiqish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Internet OAV faoliyatida axborot tarqatish jarayoni turli institutlar tomonidan tartibga solinadi va nazorat qilinadi. Xususan, mualliflik huquqini himoya qilish sohasida Adliya vazirligi, Madaniyat vazirligi hamda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi kabi davlat institutlari muhim rol o'ynaydi. Ushbu holat shuni ko'rsatadiki, davlat organlari tomonidan ham kontentdan foydalanishda huquqiy va axloqiy me'yorlarga qat'iy amal qilinishi zarur. Aks holda, bunday holatlar media muhitida institutsional standartlarning zaiflashishiga hamda axborot tarqatish jarayonida ishonch inqirozining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shuningdek, mazkur voqea internet OAVda kontent bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish zarurligini ham ko'rsatadi. Kontent auditini joriy etish, faktcheking mexanizmlarini kuchaytirish hamda mualliflik huquqiga rioya etish bo'yicha professional standartlarni takomillashtirish zamonaviy media muhitining muhim talablaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan qaraganda, mualliflik huquqiga

rioya qilish nafaqat huquqiy talab, balki jurnalistik etikaning muhim tarkibiy qismi sifatida ham qaralishi lozim.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Uchtepa tuman hokimligi bilan bog'liq mazkur holat onlayn media faoliyatida huquqiy me'yorlar, jurnalistik etika va institutsional javobgarlik o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni yaqqol namoyon etadi. Mualliflik huquqining buzilishi nafaqat huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi, balki media muhitida axloqiy standartlar va professional qadriyatlarning buzilishiga ham sabab bo'ladi. Shu bois zamonaviy raqamli media muhitida axborot tarqatuvchilarning faoliyati huquqiy me'yorlar, jurnalistik etika tamoyillari hamda institutsional nazorat mexanizmlarining integratsiyasi asosida tartibga solinishi zarur. Bunday yondashuv internet OAV faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, mualliflik huquqini himoya qilish hamda media muhitida ishonch va professional standartlarni mustahkamlashga xizmat qiladi